



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 19 ramadan 1429 – 19 septembre 2008

151^{ème} année

N° 76

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Chambre des Conseillers

Arrêté du président de la chambre des conseillers du 14 août 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central	3004
Arrêté du président de la chambre des conseillers du 14 août 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central	3005
Arrêté du président de la chambre des conseillers du 14 août 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur	3006
Arrêté du président de la chambre des conseillers du 14 août 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur	3007
Arrêté du président de la chambre des conseillers du 14 août 2008, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques	3008
Arrêté du président de la chambre des conseillers du 14 août 2008, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique du corps technique commun des administrations publiques	3010

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2008-3009 du 8 septembre 2008, portant publication du protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes	3010
Maintien en activité dans le secteur public	3013

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général.....	3013
Ministère de la Santé Publique	
Maintien en activité dans le secteur public.....	3013
Arrêté du ministre de la santé publique du 17 septembre 2008, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux au titre de l'année 2008	3013
Arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 septembre 2008, portant ouverture d'un concours de résidanat en pharmacie	3015
Ministère de la Défense Nationale	
Décret n° 2008-3013 du 15 septembre 2008, portant modification du décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale.....	3015
Détachement de magistrats	3016
Nomination du président du tribunal militaire permanent du Kef	3016
Nomination du président du tribunal militaire permanent de Sfax	3016
Nomination d'un juge rapporteur du tribunal militaire permanent de Sfax	3016
Nomination d'un président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis	3016
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Décret n° 2008-3021 du 15 septembre 2008, portant ratification du contrat de cautionnement conclu le 24 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour la contribution au financement du deuxième projet de transport et de distribution du gaz (STEG - GAZ II).	3016
Décret n° 2008-3022 du 15 septembre 2008, portant ratification du contrat de cautionnement conclu à Tunis le 24 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au cinquième prêt global accordé aux institutions tunisiennes de crédit	3017
Ministère des Finances	
Décret n° 2008-3023 du 15 septembre 2008, modifiant le décret n° 2004-969 du 19 avril 2004, accordant à Monsieur Hassen Ben Amor Arâar un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé	3017
Décret n° 2008-3024 du 15 septembre 2008, accordant à Monsieur Mabrouk Letayem une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé .	3017
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 17 septembre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de délégués à la protection de l'enfance adjoints. ...	3018
Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 17 septembre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'assistants sociaux principaux.....	3019
Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 17 septembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou de documentaliste ..	3019
Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 17 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou de documentaliste.....	3021
Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 17 septembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques	3021
Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 17 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques	3025

Ministère des Technologies de la Communication

Décret n° 2008-3025 du 15 septembre 2008 , complétant le décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions générales d'interconnexion et la méthode de détermination des tarifs.....	3025
Décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008 , fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès	3027

CHAMBRE DES CONSEILLERS

Arrêté du président de la chambre des conseillers du 14 août 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central.

Le président de la chambre des conseillers,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres, telle que complétée par la loi organique n° 2006-32 du 22 mai 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du président de la chambre des conseillers.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3.- Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux analystes titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique à la chambre des conseillers accompagnées des pièces suivantes :

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans son grade actuel,

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils et des services militaires éventuels accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central.

Art.6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre central après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le président de la chambre des conseillers sur proposition du jury du concours.

Art. 8 - Le concours interne susvisé comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve portant sur l'organisation administrative et financière de la Tunisie,
- une épreuve d'ordre technique.

Le programme des deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Epreuve portant sur l'organisation administrative et financière de la Tunisie	2 heures	1
Epreuve d'ordre technique	3 heures	3

Art. 9 - Les épreuves sont rédigées en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat, néanmoins, les candidats sont tenus de rédiger au moins une des deux épreuves en langue arabe.

Le jury du concours constate dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui ne respecte pas les dispositions du présent article.

Art. 10 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire du jury du concours.

Art. 11 Nonobstant des poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du président de la chambre des conseillers sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12 - Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Les deux épreuves sont soumises à une double correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15 - Le président de la chambre des conseillers arrête la liste des candidats admis définitivement dans le grade d'analyste central.

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le Bardo, 14 août 2008.

Le président de la chambre des conseillers

Abdallah Kallel

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central

I- L'épreuve portant sur l'organisation administrative et financière de la Tunisie :

- La centralisation, la déconcentration la décentralisation,

- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

- Le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

- Le budget de l'Etat :

* Définition,

* Principes budgétaires,

* Elaboration et approbation du budget,

* Exécution du budget,

* Contrôle du budget, contrôle administratif, judiciaire et politique.

II - L'épreuve technique :

1- Architecture des ordinateurs :

- Nouvelles architectures,
- La mémoire centrale,
- Structure et fonctionnement des processeurs,

2- Les systèmes d'exploitation :

- Les différents systèmes d'exploitation,
- L'administration des systèmes,

3- Les systèmes de gestion des bases de données (SGBD) et les outils de développement :

- Les différents SGBD,
- Les outils de développement et leur évolution,

4- Analyse et conception des systèmes d'information.

5- Architecture des systèmes d'information :

- Architecture répartie,
- Architecture client /serveur,
- Informatique de groupe (messagerie, vidéo conférence, partage d'application à distance...),
- Internet, Intranet, Extranet (définition, architecture, service, concept HTML, outils des conceptions et de développement de site Web),

6- Les réseaux :

- L'architecture OSI,
- L'architecture des réseaux locaux,
- L'architecture des réseaux haut débit,
- Communication entre systèmes hétérogènes,
- L'évolution des équipements réseaux,
- L'administration de réseaux,

7- La sécurité :

- La sécurité d'un système d'information,
- La sécurité d'un réseau,
- L'internet et la sécurité (problèmes et solutions).

Arrêté du président de la chambre des conseillers du 14 août 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central.

Le président de la chambre des conseillers,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres, telle que complétée par la loi organique n° 2006-32 du 22 mai 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du président de la chambre des conseillers du 14 août 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la chambre des conseillers, le 11 novembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée, au 11 octobre 2008.

Le Bardo, 14 août 2008.

Le président de la chambre des conseillers

Abdallah Kallel

Arrêté du président de la chambre des conseillers du 14 août 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur.

Le président de la chambre des conseillers,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres, telle que complétée par la loi organique n° 2006-32 du 22 mai 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du président de la chambre des conseillers.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,

- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,

- classer les candidats par ordre de mérite,

- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux techniciens de laboratoire informatique titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique à la chambre des conseillers accompagnées des pièces suivantes :

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte de nomination du candidat dans son grade actuel,

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils et des services militaires éventuels accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central.

Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre central après la clôture du registre d'inscription.

Art. 7 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le président de la chambre des conseillers sur proposition du jury du concours.

Art. 8 - Le concours interne susvisé comporte deux épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission conformément au tableau suivant :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1- Epreuves écrites pour l'admissibilité :		
a- Epreuve de culture générale sous forme d'une dissertation portant sur les questions politiques, économiques, sociales ou culturelles du monde contemporain.	2 heures	1
b- Epreuve d'ordre technique	3 heures	3
2- Epreuve orale pour l'admission :		2
Préparation	30 minutes	
Exposé	15 minutes	
Discussion	15 minutes	

L'épreuve orale consiste en un exposé portant sur un sujet tiré du programme relatif à l'épreuve technique suivi d'une discussion avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par un tirage au sort et au cas où le candidat voudrait changer le sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme de l'épreuve d'ordre technique et de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe.

Art. 9 - Les épreuves sont rédigées en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat, néanmoins les candidats sont tenus de rédiger au moins une des deux épreuves en langue arabe.

Le jury du concours constate dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui ne respecte pas les dispositions du présent article.

Art. 10 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire du jury du concours.

Art. 11 - Nonobstant des poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du président de la chambre des conseillers sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12 - Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Les deux épreuves sont soumises à une double correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points aux deux épreuves écrites.

Art. 15 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de soixante (60) points au moins à toutes les épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16 - Le président de la chambre des conseillers arrête la liste des candidats admis aux deux épreuves écrites. Les candidats admissibles seront informés par lettres individuelles et par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 17 - Le président de la chambre des conseillers arrête la liste des candidats admis définitivement dans le grade de programmeur.

Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le Bardo, 14 août 2008.

Le président de la chambre des conseillers

Abdallah Kallel

ANNEXE

Programme de l'épreuve d'ordre technique du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur

1- Architecture des ordinateurs :

Micro-processeurs, bus système, mémoires, bus E/S, périphériques architecture redondante et sécurité.

2- Systèmes d'exploitation :

Système ouvert (Unix, Linux),

3- Bases de données :

Développement d'une base de données,

4- Programmation orientée - objet :

Langage de programmation (C++, Visual Basic).

5- Réseaux d'ordinateurs :

Réseaux locaux, Internet, Intranet, (service de messagerie électronique, site, moteur de recherche WEB).

Arrêté du président de la chambre des conseillers du 14 août 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur.

Le président de la chambre des conseillers,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres, telle que complétée par la loi organique n° 2006-32 du 22 mai 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du président de la chambre des conseillers du 14 août 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à la chambre des conseillers, le 11 novembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de programmeur.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée, au 11 octobre 2008.

Le Bardo, 14 août 2008.

Le président de la chambre des conseillers

Abdallah Kallel

Arrêté du président de la chambre des conseillers du 14 août 2008, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques.

Le président de la chambre des conseillers,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres, telle que complétée par la loi organique n° 2006-32 du 22 mai 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003.

Arrête :

Article premier - L'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - L'examen professionnel susvisé est ouvert par arrêté du président de la chambre des conseillers.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis à l'examen par spécialité,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3 - L'examen professionnel susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats à l'examen susceptibles d'être admis.

Art. 4 - Peuvent participer à l'examen professionnel pour l'intégration dans le grade d'adjoint technique les ouvriers titulaires :

- classés au moins à la catégorie huit (8),
- ayant accompli au moins cinq (5) ans de services civils effectifs à la date de clôture des candidatures,
- ayant poursuivi avec succès le cycle d'enseignement primaire et ayant accompli la sixième année au moins de l'enseignement secondaire dans des sections scientifiques, ou techniques, ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et ayant accompli la troisième année au moins de l'enseignement secondaire dans des sections scientifiques ou techniques, ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau susvisé.

Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique en spécifiant la spécialité et éventuellement l'option à la chambre des conseillers accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement en qualité d'ouvrier,
- une photocopie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de titularisation dans la catégorie huit (8) au moins,
- un relevé détaillé des services,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation du diplôme ou du niveau de l'enseignement atteint par le candidat et cité à l'article quatre du présent arrêté.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central.

Art. 6 - Est rejetée, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre central après la clôture de la liste d'inscriptions.

Art. 7 - La liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée définitivement par le président de la chambre des conseillers sur proposition du jury de l'examen.

Art. 8 - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve de culture générale sous forme d'une dissertation portant sur les questions politiques, économiques, sociales ou culturelles du monde contemporain,
- une épreuve technique dans l'une des spécialités, selon le choix du candidat.

Le programme de l'épreuve technique est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1 - Epreuve de culture générale sous forme d'une dissertation portant sur les questions politiques, économiques, sociales ou culturelles du monde contemporain.	2 heures	1
2 - Epreuve Technique :	3 heures	3

Art. 9 - L'épreuve de culture générale a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve technique a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

L'épreuve de culture générale a lieu en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury de l'examen.

Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (05) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du président de la chambre des conseillers sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12 - Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20). Les deux épreuves sont soumises à une double correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum quarante (40) points à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre des points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15 -. La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel susvisé est arrêtée par le président de la chambre des conseillers.

Art.16 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le Bardo, 14 août 2008.

Le président de la chambre des conseillers

Abdallah Kallel

ANNEXE

Programme de l'épreuve d'ordre technique de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique

1- Spécialité : Electricité

- Différents types de courant - Etablissement des diverses formules,

- Appareils de mesure et mesures,

Condensateurs, génératrices et moteurs, dynamo, alternateurs, moteurs synchrones et asynchrones, moteurs à collecteur, transformateurs,

- Organes de commandes électriques,

- Les applications de commande électrique (groupe électro-moteur de pompes, engins de génie civil),

- Sondage électrique,

- Les matériaux,

- Dessins: schémas électriques.

2- Spécialité : Chauffage

- Combustibles: combustibles solides, combustibles liquides, combustibles gazeux,

- Transmission de la chaleur,

- Différents modes de transmission de la chaleur,

- Conduits de fumée,

- Chaufferies,

- Notions sur les chaudières à combustibles solides ou liquides,

- Les tuyauteries et accessoires,

- Chauffage à eau chaude,

- Chauffage par pompe,

- Chauffage à vapeur basse pression,

- Chauffage électrique.

3- Spécialité : climatisation

- Notion de climatologie : air, humidité, température, vent,

- Principes de traitement de l'air,

- Composants d'un système de climatisation,

- Montage d'une installation de climatisation.

4- Spécialité : Plomberie sanitaire, forgé

- Outillage du monteur sanitaire,

- Métaux : cuivre, fer, fonte, acier, étain, soudure, plomb, aluminium,

- Résines synthétiques, matières plastiques,

- Montage.

Arrêté du président de la chambre des conseillers du 14 août 2008, portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique du corps technique commun des administrations publiques.

Le président de la chambre des conseillers,

Vu la loi organique n° 2004-48 du 14 juin 2004, portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres, telle que complétée par la loi organique n° 2006-32 du 22 mai 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du président de la chambre des conseillers du 14 août 2008, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique au corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à la chambre des conseillers, le 11 novembre 2008 et jours suivants, un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'adjoint technique du corps technique commun des administrations publiques.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste: spécialité électricité.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée, au 11 octobre 2008.

Le Bardo, 14 août 2008.

Le président de la chambre des conseillers

Abdallah Kallel

**MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES**

Décret n° 2008-3009 du 8 septembre 2008, portant publication du protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 2008-35 du 9 juin 2008, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 2008-2502 du 7 juillet 2008, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Décète :

Article premier - Est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, le protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adopté le 6 octobre 1999 par l'assemblée générale des Nations Unies tenue à New York.

Art. 2 - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun selon ses attributions, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 septembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

**Protocole facultatif à la convention sur
l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes**

Les Etats parties au présent protocole,

Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l'individu, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits des hommes et des femmes,

Notant également que la déclaration universelle des droits de l'Homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la déclaration, sans distinction aucune, notamment de sexe,

Rappelant que les pactes internationaux relatifs aux droits de l'Homme et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme interdisent la discrimination fondée sur le sexe,

Rappelant la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (« la

Convention»)), dans laquelle les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes et conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes,

Réaffirmation qu'ils sont résolus à assurer le plein exercice par les femmes, dans des conditions d'égalité, de tous les droits fondamentaux et libertés fondamentales et de prendre des mesures efficaces pour prévenir les violations de ces droits et libertés,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Tout Etat partie au présent protocole («l'Etat Partie») reconnaît la compétence du comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes («le Comité») en ce qui concerne la réception et l'examen de communications soumises en application de l'article 2.

Article 2

Des communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de la juridiction d'un Etat partie, qui affirment être victimes d'une violation par cet Etat partie d'un des droits énoncés dans la convention. Une communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou groupes de particuliers qu'avec leur consentement, à moins que l'auteur ne puisse justifier qu'il agit en leur nom sans un tel consentement.

Article 3

Les communications doivent être présentées par écrit et ne peuvent être anonymes. Une communication concernant un Etat partie à la convention qui n'est pas partie au présent protocole est irrecevable par le comité.

Article 4

1. Le comité n'examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n'excède des délais raisonnables ou qu'il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen.

2. Le comité déclare irrecevable toute communication :

a) Ayant trait à une question qu'il a déjà examinée ou qui a déjà fait l'objet ou qui fait l'objet d'un examen dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou de règlement international,

b) Incompatible avec les dispositions de la convention,

c) Manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée,

d) Constituant un abus du droit de présenter de telles communications,

e) Portant sur des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent protocole à l'égard de l'Etat partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date.

Article 5

1. Après réception d'une communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le comité peut à tout moment soumettre à l'urgente attention de l'Etat partie intéressé une

demande tendant à ce qu'il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu'un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée.

2. Le comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la communication du simple fait qu'il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article.

Article 6

1. Sauf s'il la juge d'office irrecevable sans en référer à l'Etat partie concerné, et à condition que l'intéressé ou les intéressés consentent à ce que leur identité soit révélée à l'Etat partie, le comité porte confidentiellement à l'attention de l'Etat partie concerné toute communication qui lui est adressée en vertu du présent protocole.

2. L'Etat partie intéressé présente par écrit au comité, dans un délai de six mois, des explications ou déclarations apportant des précisions sur l'affaire qui fait l'objet de la communication, en indiquant le cas échéant les mesures correctives qu'il a prises.

Article 7

1. En examinant les communications qu'il reçoit en vertu du présent protocole, le comité tient compte de toutes les indications qui lui sont communiquées par les particuliers ou groupes de particuliers ou en leur nom et par l'Etat partie intéressé, étant entendu que ces renseignements doivent être communiqués aux parties concernées.

2. Le comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent protocole.

3. Après avoir examiné une communication, le comité transmet ses constatations à son sujet, éventuellement accompagnées de ses recommandations, aux parties concernées.

4. L'Etat partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommandations du comité, auquel il soumet, dans un délai de six mois, une réponse écrite, l'informant notamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations.

5. Le comité peut inviter l'Etat partie à lui soumettre de plus amples renseignements sur les mesures qu'il a prises en réponse à ses constatations et éventuelles recommandations, y compris, si le comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs que l'Etat partie doit lui présenter conformément à l'article 18 de la convention.

Article 8

1. Si le comité est informé, par des renseignements crédibles, qu'un Etat partie porte gravement ou systématiquement atteinte, aux droits énoncés dans la convention, il invite cet Etat à s'entretenir avec lui des éléments ainsi portés à son attention et à présenter ses observations à leur sujet.

2. Le comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l'Etat partie intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tender des résultats de celle-ci. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l'accord de l'Etat partie, comporter des visites sur le territoire de cet Etat.

3. Après avoir étudié les résultats de l'enquête, le comité les communique à l'Etat partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d'observations et de recommandations.

4. Après avoir été informé des résultats de l'enquête et des observations et recommandations du comité, l'Etat partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois.

5. L'enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération de l'Etat partie sera sollicitée à tous les stades de la procédure.

Article 9

1. Le comité peut inviter l'Etat partie intéressé à inclure dans le rapport qu'il doit présenter conformément à l'article 18 de la convention, des précisions sur les mesures qu'il a prises à la suite d'une enquête effectuée en vertu de l'article 8 du présent protocole.

2. A l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 4 de l'article 8, le comité peut, s'il y a lieu, inviter l'Etat partie intéressé à l'informer des mesures qu'il a prises à la suite d'une telle enquête.

Article 10

1. Tout Etat partie peut, au moment où il signe ou ratifie le présent protocole ou y adhère, déclarer qu'il ne reconnaît pas au comité la compétence que confèrent à celui-ci les articles 8 et 9.

2. Tout Etat partie qui a fait la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article peut à tout moment retirer cette déclaration par voie de notification au secrétaire général.

Article 11

L'Etat partie prend toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction qui communiquent avec le comité ne fassent pas de ce fait l'objet de mauvais traitements ou d'intimidation.

Article 12

Le comité résume dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 21 de la convention les activités qu'il a menées au titre du présent protocole.

Article 13

Tout Etat partie s'engage à faire largement connaître et à diffuser la convention ainsi que le présent protocole, et à faciliter l'accès aux informations relatives aux constatations et aux recommandations du comité, en particulier pour les affaires concernant cet Etat partie.

Article 14

Le comité arrête son propre règlement intérieur et exerce les fonctions que lui confère le présent protocole conformément à ce règlement.

Article 15

1. Le présent protocole est ouvert à la signature de tous les Etats qui ont signé la convention, l'ont ratifiée ou y ont adhéré.

2. Le présent protocole est sujet à ratification par tout Etat qui a ratifié la convention ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations Unies.

3. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié la convention ou y a adhéré.

4. L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 16

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent protocole ou y adhèrera après son entrée en vigueur, le protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 17

Le présent protocole n'admet aucune réserve.

Article 18

1. Tout Etat partie peut déposer une proposition d'amendement au présent protocole auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. Le secrétaire général communiquera la proposition aux Etats parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats parties aux fins d'examen et de mise aux voix de la proposition. Si un tiers au moins des Etats parties se déclare favorable à une telle conférence, le secrétaire général la convoque sous les auspices de l'organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est présenté à l'Assemblée Générale des Nations Unies pour approbation.

2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été approuvés par l'assemblée générale des Nations Unies et acceptés par les deux tiers des Etats parties au présent protocole, conformément aux procédures prévues par leur constitution respective.

3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les Etats parties qui les auront acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent protocole et par tout autre amendement qu'ils auront accepté antérieurement.

Article 19

1. Tout Etat partie peut dénoncer le présent protocole à tout moment en adressant une notification écrite au secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

2. Les dispositions du présent protocole continuent de s'appliquer à toute communication présentée conformément à l'article 2 ou toute enquête entamée conformément à l'article 8 avant la date où la dénonciation prend effet.

Article 20

Le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies informe tous les Etats :

- a) Des signatures, ratifications et adhésions,
- b) De la date d'entrée en vigueur du présent protocole et de tout amendement adopté au titre de l'article 18,
- c) De toute dénonciation au titre de l'article 19.

Article 21

1. Le présent protocole, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est versé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies transmet une copie certifiée conforme du présent protocole à tous les Etats visés à l'article 25 de la convention.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, adopted by the General Assembly of the United Nations on 6 October 1999, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 6 octobre 1999, et dont l'original se trouve déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

For the Secretary-General
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General
for Legal Affairs)

Hans Corell

United Nations, New York
10 novembre 1999

Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques)

Hans Corell

Organisation des Nations Unies
New York, le 10 novembre
1999

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-3010 du 15 septembre 2008.

Monsieur Moncef Ben Abdallah est maintenu en activité dans le secteur public pour une nouvelle période d'une année à compter du 1^{er} novembre 2008.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

NOMINATION

Par décret n° 2008-3011 du 15 septembre 2008.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur général d'administration centrale est accordée à Monsieur Mohamed Zribi, inspecteur du travail, chargé des fonctions de directeur général de la promotion sociale au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-3012 du 15 septembre 2008.

Le docteur Mansour Hamhoum, inspecteur divisionnaire de la santé publique et directeur régional de la santé publique de Gafsa, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} septembre 2008.

Arrêté du ministre de la santé publique du 17 septembre 2008, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux au titre de l'année 2008.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, fixant le statut du corps médical des hôpitaux, tel que complété par les décrets n° 94-2156 du 17 octobre 1994 et n° 99-2752 du 6 décembre 1999 et n° 2001-316 du 23 janvier 2001,

Vu l'arrêté du 29 mars 1990, portant organisation du concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux, tel que modifié par les arrêtés des 8 août 1994 et 9 octobre 1996.

Arrête :

Article premier - Un concours est ouvert à Tunis le 13 novembre 2008 et jours suivants pour le recrutement de médecins des hôpitaux dans les hôpitaux principaux et régionaux, instituts et centres spécialisés, dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé du 29 mars 1990 tel que modifié par les arrêtés des 8 août 1994 et 9 octobre 1996.

Art. 2 - Les postes à pourvoir sont répartis comme suit :

Spécialité	Nombre de postes	Affectation
Cardiologie	1	Hôpital du Kef ou Hôpital de Kasserine ou Hôpital de Gafsa
	1	Hôpital de Médenine ou Hôpital de Tataouine ou Hôpital de Tozeur
Chirurgie pédiatrique	1	Hôpital Mohamed Tahar Maamouri de Nabeul
Chirurgie orthopédique et traumatologique	1	Pour l'un des Hôpitaux de la région sanitaire de Bizerte ou Hôpital de Siliana ou Hôpital du Kef ou Hôpital de Sidi Bouzid
	1	Hôpital de Kairouan ou Hôpital de Métlaoui ou Hôpital de Djerba ou Hôpital de Zarzis ou Hôpital de Ben Guerdane ou Hôpital de Gabès
Chirurgie Générale	1	Hôpital de Kerkena ou Hôpital de Gabès
Dermatologie	1	Hôpital de Gafsa ou Hôpital de Sidi Bouzid ou Hôpital de Gabès ou Hôpital du Kef ou Hôpital de Béja
Gynécologie-Obstétrique	1	Hôpital de Siliana ou Hôpital de Sidi Bouzid ou Hôpital de Béja ou Hôpital de Kerkena
	1	Hôpital de Gafsa ou Hôpital de Médenine ou Hôpital de Zarzis ou Hôpital de Tozeur ou Hôpital de Gabès
Médecine Interne	1	Hôpital de Sidi Bouzid ou Hôpital de Kasserine
Oto-Rhino-Laryngologie	1	Hôpital de Jendouba ou Hôpital du Kef ou Hôpital de Sidi Bouzid ou Hôpital de Gafsa ou Hôpital de Médenine ou Hôpital de Kasserine ou Hôpital de Gabès ou Hôpital de Tataouine ou Hôpital de Tozeur ou Hôpital de Béja ou Hôpital de Ksar Helal ou Hôpital de Mokenine
Pédiatrie	1	Hôpital de Kairouan ou Hôpital de Menzel Bourguiba ou Hôpital de Jendouba ou Hôpital de Gafsa ou Hôpital de Sidi Bouzid ou Hôpital de Médenine ou Hôpital de Djerba ou Hôpital de Zarzis ou Hôpital de Ben Guerdane ou Hôpital de Tataouine ou Hôpital de Tozeur ou Hôpital de Nafta ou Hôpital de Mokenine
Pneumologie	1	Hôpital de Siliana
Chirurgie Urologique	1	Hôpital de Djerba ou Hôpital de Médenine ou Hôpital de Gafsa ou Hôpital du Kef ou Hôpital de Siliana ou Hôpital de Jendouba
Imagerie Médicale	1	Hôpital de Kairouan ou Hôpital de Béja

Art. 3 - Le registre d'inscription des candidatures est ouvert au siège du ministère de la santé publique, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La date de clôture de ce registre est fixée au 13 octobre 2008.

Tunis, le 17 septembre 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaidi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 septembre 2008, portant ouverture d'un concours de résidanat en pharmacie.

Le ministre de la santé publique et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, portant statut juridique des résidents et à la spécialisation en pharmacie,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur du 22 novembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours de résidanat en pharmacie.

Arrêtent :

Article premier - Un concours de résidanat en pharmacie est ouvert à Monastir, le 13 novembre 2008 et jours suivants, pour le recrutement de 30 résidents pour les services hospitaliers et les départements de la faculté de pharmacie de Monastir conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 22 novembre 2000.

Art. 2 - Pour les candidats titulaires du diplôme national en pharmacie, ce concours est ouvert dans les spécialités et pour le nombre de postes ci-dessous indiqués :

Biologie clinique : 22 postes.

Pharmacie hospitalière industrielle : 8 postes.

Art. 3 - La clôture du registre d'inscription est fixée au 13 octobre 2008.

Tunis, le 17 septembre 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2008-3013 du 15 septembre 2008, portant modification du décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-671 du 25 décembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est remplacé, dans les articles 12, 13 et 18 du décret n° 79-735 du 22 août 1979 susmentionné, le terme «direction de l'administration centrale» par le terme «direction générale des affaires administratives et financières ».

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 13 du décret n° 79-735 du 22 août 1979 susmentionné, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 13 (deuxième paragraphe nouveau) : A cet effet la direction générale des affaires administratives et financières comprend, outre l'intendance des corps de troupes et les régies d'avance, trois directions :

1/ La direction de la gestion du personnel et elle comprend deux sous-directions :

A/ la sous-direction de la gestion du personnel militaire, et elle comprend deux services :

- le service de la gestion des officiers et des sous-officiers,

- le service de la gestion des hommes de troupe.

B/ la sous-direction de la gestion du personnel civil, et elle comprend trois services :

- le service de la gestion des agents appartenant au corps administratif commun,

- le service de la gestion des agents appartenant aux corps particuliers,

- le service des pensions et des statuts.

2/ la direction de la gestion financière et elle comprend deux sous-directions :

A/la sous-direction des marchés et elle comprend deux services :

- le service des marchés locaux,

- le service des marchés étrangers.

B/ la sous-direction de la comptabilité et de l'ordonnancement, et elle comprend trois services :

- le service de la comptabilité et de l'ordonnancement des dépenses du matériel et des équipements,

- le service de la comptabilité et de l'ordonnancement des dépenses de l'intervention et des transferts,

- le service des stages et des missions.

3/ la direction du budget, de la programmation et du contrôle et elle comprend deux sous-directions :

A/ la sous-direction du budget et elle comprend deux services :

- le service de la préparation du budget de fonctionnement,
- le service de la préparation des budgets des établissements publics.

B/ la sous-direction de la programmation et du contrôle, et elle comprend deux services :

- le service de la préparation du budget d'équipement et de la programmation.
- le service du contrôle administratif et financier.

Art. 3 - Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de République Tunisienne.

Tunis, le 15 septembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

DETACHEMENT

Par décret n° 2008-3014 du 15 septembre 2008.

Monsieur Tawfik Saidi, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent du Kef) pour une période d'un an, à compter du 1^{er} octobre 2008.

Par décret n° 2008-3015 du 15 septembre 2008.

Monsieur Mongi Dammak, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent de Sfax) pour une période d'un an, à compter du 1^{er} octobre 2008.

Par décret n° 2008-3016 du 15 septembre 2008.

Monsieur Noureddine Ben Romdhane, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent de Tunis) pour une période d'un an, à compter du 1^{er} octobre 2008.

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-3017 du 15 septembre 2008.

Monsieur Tawfik Saidi, magistrat de troisième grade, est nommé de nouveau président du tribunal militaire permanent du Kef pour une période d'un an, à compter du 1^{er} octobre 2008.

Par décret n° 2008-3018 du 15 septembre 2008.

Monsieur Mongi Dammak, magistrat de troisième grade, est nommé de nouveau président du tribunal militaire permanent de Sfax pour une période d'un an, à compter du 1^{er} octobre 2008.

Par décret n° 2008-3019 du 15 septembre 2008.

Le lieutenant Slim Drira nommé Khana, juge rapporteur près du tribunal militaire permanent de Tunis, est nommé juge rapporteur près du tribunal militaire permanent de Sfax, à compter du 1^{er} octobre 2008.

Par décret n° 2008-3020 du 15 septembre 2008.

Monsieur Noureddine Ben Romdhane, magistrat de troisième grade, est nommé de nouveau président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis pour une période d'un an, à compter du 1^{er} octobre 2008.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Décret n° 2008-3021 du 15 septembre 2008, portant ratification du contrat de cautionnement conclu le 24 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour la contribution au financement du deuxième projet de transport et de distribution du gaz (STEG - GAZ II).

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-48 du 21 juillet 2008, portant approbation du contrat de cautionnement conclu à Tunis le 24 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour la contribution au financement du deuxième projet de transport et de distribution du gaz (STEG - GAZ II),

Vu le contrat de cautionnement conclu à Tunis le 24 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour la contribution au financement du deuxième projet de transport et de distribution du gaz (STEG - GAZ II).

Décète :

Article premier - Est ratifié, le contrat de cautionnement conclu à Tunis le 24 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz d'un montant de soixante millions (60.000.000) d'euros pour la contribution au financement du deuxième projet de transport et de distribution du gaz (STEG-GAZ II).

Art. 2 - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 septembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-3022 du 15 septembre 2008, portant ratification du contrat de cautionnement conclu à Tunis le 24 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au cinquième prêt global accordé aux institutions tunisiennes de crédit.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-49 du 21 juillet 2008, portant approbation du contrat de cautionnement conclu à Tunis le 24 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au cinquième prêt global accordé aux institutions tunisiennes de crédit,

Vu le contrat de cautionnement conclu à Tunis le 24 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au cinquième prêt global accordé aux institutions tunisiennes de crédit.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, le contrat de cautionnement conclu à Tunis le 24 avril 2008 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au cinquième prêt global accordé aux institutions tunisiennes de crédit d'un montant de deux cent millions (200.000.000) d'euros pour le financement des petites et moyennes entreprises.

Art. 2 - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 septembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2008-3023 du 15 septembre 2008, modifiant le décret n° 2004-969 du 19 avril 2004, accordant à Monsieur Hassen Ben Amor Arâar un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu le décret n° 2004-969 du 19 avril 2004, accordant à Monsieur Hassen Ben Amor Arâar un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé, tel que modifié par l'arrêté du 14 juillet 2008,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 7 octobre 2003 et du 2 juin 2008,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale.

Décrète :

Article premier - Les dispositions de l'article premier du décret n° 2004-969 du 19 avril 2004 susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Article premier (Nouveau) : Est accordé à Monsieur Hassen Ben Amor Arâar titulaire de la carte d'identité nationale n° 01546062, un lot de terrain au dinar symbolique situé à Jarzouna à Bizerte d'une superficie dans la limite de 1500 m² relevant du titre foncier n° 19181, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Ce lot de terrain est consacré exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire d'une capacité minimale de 180 lits.

Art. 2 - Le ministre des finances, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 septembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-3024 du 15 septembre 2008, accordant à Monsieur Mabrouk Letayem une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l'année 2008,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé, tel que modifié par l'arrêté du 14 juillet 2008,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 2 juin 2008,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale.

Décète :

Article premier - Monsieur Mabrouk Letayem titulaire de la carte d'identité nationale n° 03538369 bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 115.500 dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire privé situé à route de Médenine Km2 - Tataouine d'une capacité d'hébergement de 84 lits au minimum.

Art. 2 - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement,

- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 84 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 3 - Monsieur Mabrouk Letayem est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4 - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Art. 5 - L'office des oeuvres universitaires pour le Sud est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6 - Monsieur Mabrouk Letayem est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 7 - Le ministre des finances, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 septembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 17 septembre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de délégués à la protection de l'enfance adjoints.

La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 96-1134 du 17 juin 1996, portant statut particulier du corps des délégués à la protection de l'enfance et les domaines de son intervention et ses moyens d'action avec les services et les organismes sociaux concernés, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-3287 du 19 décembre 2005 et le décret n° 2006-1844 du 3 juillet 2006,

Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 19 décembre 2006, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de délégués à la protection de l'enfance adjoints.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées le 8 novembre 2008 et jours suivants un concours externe sur épreuves pour le recrutement de délégués à la protection de l'enfance adjoints.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7) répartis comme suit :

Poste d'affectation	Nombre de postes
Sfax	1
Gafsa	1
Sousse	1
Ariana	1
Zaghouan	1
Kairouan	1
Mahdia	1

Art.3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 8 octobre 2008.

Tunis, le 17 septembre 2008.

*La ministre des affaires de la femme, de la famille,
de l'enfance et des personnes âgées*

Sarra Kanoun Jarraya

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 17 septembre 2008, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'assistants sociaux principaux.

La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2359 du 27 octobre 1999, portant statut particulier des personnels du service social des administrations publiques,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 18 janvier 2005, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'assistants sociaux principaux.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, le 6 novembre 2008 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'assistants sociaux principaux.

Art. 2.- Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (7) répartis comme suit :

Poste d'affectation	Nombre de postes
Direction régionale des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du Grand Tunis	1
Direction régionale des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du Nord-Est à Nabeul	1
Direction régionale des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du Nord-Ouest à Siliana	1
Direction régionale des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du Centre-Ouest à Kasserine	1
Direction régionale des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du Centre-Est à Mahdia	1
Direction régionale des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du Sud-Ouest à Gafsa	1
Direction régionale des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du Sud-Est à Médenine	1

Art.3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 6 octobre 2008.

Tunis le 17 septembre 2008.

La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées

Sarra Kanoun Jarraya

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 17 septembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou de documentaliste.

La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou de documentaliste, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art.2 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement du concours.

Art .3 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints titulaires justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées accompagnées des pièces suivantes :

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté de nomination du candidat dans son grade actuel,

- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives des services civils et des services militaires éventuels accomplis par le candidat et certifié par le chef de l'administration.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art.6. - Toute candidature parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée. La date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art.7 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées sur proposition du jury du concours.

Art.8 - Le concours interne sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites :

- 1- une épreuve professionnelle,
- 2- une épreuve portant sur l'organisation politique, économique et financière de la Tunisie.

Le programme des deux épreuves écrites est fixé en annexe jointe au présent arrêté.

La nature, la durée et le coefficient appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
1) Epreuve professionnelle.	(3) heures	2
2) Epreuve portant sur l'organisation politique, économique et financière de la Tunisie.	(2) heures	(1)

Art 9 L'épreuve portant sur l'organisation politique, économique et financière de la Tunisie à lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve écrite a lieu en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art.10 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale ni de livres, ni de brochures, ni de tout autre document de quelque nature que se soit.

Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examens administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées sur proposition du jury du l'examen professionnel.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou l'examineur qui l'a constatée.

Art.12 - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise de nouveau à la correction de deux autre correcteurs, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.

Art.13 - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au concours interne un total de trente (30) points au moins pour les deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art.15 - La liste des candidats admis au concours susvisé est arrêtée par la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées

Art.16 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 septembre 2008.

La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées

Sarra Kanoun Jarraya

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou documentaliste

A/- Epreuve professionnelle :

1- Le ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées : organisation et attributions.

2- L'agent public : obligations, carrière administrative, responsabilité.

3- La retraite et prévoyance sociale.

4- Bibliothéconomie, technique documentaire et sciences de l'information et de la communication :

- La description bibliographique.

- L'indexation.

- La recherche documentaire.

- La diffusion sélective de l'information.

- Typologie des unités et des systèmes d'information documentaire.

- Les nouvelles techniques de l'information et de la communication.

- 5- La bibliothèque virtuelle.
- 6- Les techniques multi-médias et les bibliothèques.
- 7- La société de l'information.
- 8- Les réseaux d'information et de la communication.

B/ Epreuve de l'organisation politique, économique et financière en Tunisie :

- Le pouvoir législatif
- Le pouvoir exécutif,
- Le pouvoir judiciaire,
- Les structures constitutionnelles,
- Les partis.
- Les associations.
- Les libertés publiques.
- Organisation économique de la Tunisie.
- Plans de développement économique.
- Le budget.
- Le code de comptabilité publique.
- Exécution et contrôle des dépenses publiques.

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 17 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou de documentaliste.

La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 17 septembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou de documentaliste.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, le 10 novembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de bibliothécaire ou de documentaliste.

Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste.

Art. 3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 10 octobre 2008.

Tunis, le 17 septembre 2008.

La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées

Sarra Kanoun Jarraya

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 17 septembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques.

La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art.2 - Le concours susvisé est ouvert aux techniciens principaux titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art.3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures,
- la date du déroulement du concours.

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- 1- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant nomination du candidat dans son grade actuel,
- 2- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- 3- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement militaires accomplis par le candidat. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 5 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. Le jury est chargé notamment de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.

Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture du registre d'inscription.

Art. 7 - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée définitivement par la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Art. 8 - Le concours interne sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve écrite d'ordre technique,
- une épreuve portant sur l'organisation politique, administrative et financière de la Tunisie.

Le programme des deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

Le coefficient et la durée appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
- Une épreuve écrite d'ordre technique	(3) heures	3
- Une épreuve sur l'organisation politique, administrative et financière de la Tunisie.	(2) heures	(1)

Art 9 - L'épreuve technique a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat et l'épreuve portant sur l'organisation politique, administrative et financière de la Tunisie a lieu obligatoirement en langue arabe en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10 - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer à tout concours ou examen administratifs ultérieurs pendant cinq (5) ans.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12 - Les deux épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise de nouveau à la correction de deux autres correcteurs, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.

Art.13 - Toute note définitive inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art.14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de quarante (40) points pour l'ensemble des deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art.15 - La liste des candidats admis au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques, est arrêtée définitivement par la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 septembre 2008.

La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées

Sarra Kanoun Jarraya

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens du corps technique commun des administrations publiques

A/ Organisation politique, administrative et financière de la Tunisie :

- 1- La constitution.
- 2- Les pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire.
- 3- Le budget.
- 4- Les marchés publics..
- 5- Les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.
- 6- Le gouvernement, le conseil régional.
- 7- La commune.
- 8- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

9- Le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

B/ Epreuve technique :

I - Spécialité : Génie civil

1- Option : ponts et chaussées :

*** Généralités :**

Recensements et comptage, notions élémentaires sur les véhicules et les qualités superficielles de la chaussée, caractéristiques géométriques des routes, capacité d'une route, chaux, ciments, liants hydrocarbonés, béton et mortiers.

*** Routes :**

Classification des sols d'après les essais et essais classiques de géotechniques d'exécution, comparaison entre chaussées souples et rigides, matériel des travaux routiers, contrôle des chantiers routiers, entretien et exploitation des routes et des pistes en Tunisie (entretien courant, entretien périodique, coût de l'entretien, signalisation, éclairage et sécurité routière), différents éléments et pièces d'un projet routier, normes routières et réglementation.

*** Etudes routières :**

- Calcul des débits, calcul des débouchés superficiels et linéaires, définitions des travaux topographiques nécessaires à l'exécution d'un projet routier (échelle, bande à levée...), élaboration des projets routiers, différents stades d'élaboration, différentes pièces et éléments d'un projet routier, normes routières et réglementation, étude d'un tronçon de route comportant tous les problèmes ayant trait à la route projetée.

*** Résistance des matériaux :**

- Théorie de l'élasticité.
- Routes droites et flexion plane.
- Effet de l'effort normal.
- Caractéristiques mécaniques en essai de traction.
- Les contraintes résiduelles.
- Comportement des pièces en fatigue.

2- Option : Bâtiment :

- Nature et qualités physiques et mécaniques des sols : (différents terrains, sondages contraintes des sols, force portante...).

- Fondations: (différents types, conditions d'exécution, avantages et inconvénients de chaque système).

- Conception et calcul de structures simples.

- Superstructures et gros oeuvres :

- Murs : (divers types, cloisons, murs rideaux, stabilité des murs, ouverture des murs, différents types et caractéristiques de la maçonnerie).

- Planchers jointement et rejointement, joints de dilatation et de rupture enduits aux liants hydrauliques, percements et scellements, conduite et gaine poutres, travaux de platerie, ouvrage en stuc, carrelages et produits céramiques.

- Matériaux traditionnels : agrégats, chaux, ciment, plâtre, mortiers et bétons, mise en oeuvre, transport du béton, épandage et vibration, béton coulé sous l'eau, coffrage.

- Constitution d'un dossier d'exécution (pièces écrites, plans, différents lots pour la construction d'un lycée, d'un hôpital et d'un immeuble d'habitation).

Indication sur les coûts des principaux postes de travaux, différentes surcharges d'exploitation adoptées pour les bâtiments (bureaux, écoles, boutiques, hôpitaux, salles de spectacles...)

- Terrassements.

- Fondations.

- Maçonnerie.

- Planchers.

- Etanchéité.

- Enduits.

- Escaliers.

- Revêtement des sols et murs.

- Notions sur les équipements de détails.

3- Option : Hydraulique et génie civil

Généralités sur l'écoulement d'eau :

- Matériaux et procédés de construction,

- Les fondations.

- Différents systèmes d'assainissement urbain.

- Calcul des réseaux.

- Pose et essai des réseaux -moyens techniques utiles.

- Problèmes pratiques de calcul d'un réseau de distribution.

Conduites simples ou en dérivation :

- Conduites d'aspiration de refoulement.

- Mesures des pressions et de débits.

- Divers types de pompe.

- Canalisation: divers types, caractéristiques, qualités, principes de fabrication, accessoires de conduites.

- Définition du bassin versant et ses caractéristiques.

- Calcul de la pluviométrie sur un bassin versant.

- Différents modes de jaugeage d'une rivière.

- Equipement d'une station de jaugeage.

- Matériel utilisé et principe d'utilisation.

- Calcul d'une crue rivière.

- Différents types de barrages et matériaux le constituant.

- Matériel de terrassement : description, fonction.

- Essai de compactage- matériel employé et mode opératoire.

- Contrôle d'exécution d'une digue en terre et mode opératoire.

II - Spécialité: informatique :

1- Architecture d'ordinateur.

*** Composantes d'un ordinateur.**

- Mémoire.

- Unité centrale.

- Processeur.

- Bus.

- Périphérique.

- * *Architecture parallèle.*

2- Système d'exploitation :

- Nécessité et définition.

- Fonctionnalité.

- Différentes composantes d'un système d'exploitation.

3- Réseaux informatiques :

- Topologie réseau.

- Protocoles.

- Le protocole TCP/IP.

- Administration réseau.

- Réseaux locaux et externes.

- Actifs et passifs des réseaux informatiques.

- Couches d'un réseau informatique.

- Sécurité informatique et des réseaux.

- Réseaux haut débit.

- Interconnexion des réseaux.

4- Langage et programmation

- Java.

- Visual basic.

- Php.

- Asp.

- Java script.

- Vb script.

5- Systèmes d'information :

- Définitions.

- Composantes d'un système d'information.

- Méthodologies : Mérise, Omt, UML, etc...

6- Microprocesseurs :

- Architecture de base d'un microprocesseur.

- Différents modes d'adressage.

- Périphériques.

7- Internet et intranet:

- Conception.

- Outils.

- XML et XSL.

8- Base de données :

- Définition d'un SGBD.

- Rôle des SGBD.

- Architecture des SGBD.

- Les langages utilisés par les SGBD

- Oracle, SQL...

III - Spécialité : Statistique

- * *Généralités :*

- Unité statistique, population.

- Caractère : qualitatif- quantitatif (discret et continu).

- Modalités du caractère.

- * *Distribution statistique à un caractère :*

- Les tableaux statistiques :

- Présentation.

- Fréquence.

- Fréquence cumulée.

- * *Les représentations graphiques :*

- Caractère qualitatif (représentation par un tuyau d'orgue et représentation par secteur).

- Caractère quantitatif (diagramme en bâton, histogramme, courbe cumulative).

- * *Les caractéristiques numériques :*

- Les caractéristiques de tendance centrale (moyenne, mode et médiane).

- Les caractéristiques de dispersion (écart type, coefficient de variation, quartiles, déciles).

- Les caractéristiques de concentration (courbe de concentration, indice de concentration, médiane).

- * *Distribution statistique à 2 caractères :*

- Les tableaux statistiques: (fréquence conjointe, fréquence marginale, fréquence conditionnelle, relation entre fréquences conjointes, fréquences marginales et fréquences conditionnelles).

- Les présentations graphiques :

- Caractéristiques marginales (moyens et variances marginales).

- Caractéristiques conditionnelles (moyens et variances conditionnelles).

- * *Droites des moindres carrées :*

- Ajustement graphique.

- Ajustement analytique.

- * *Coefficient de corrélation linéaire :*

- Distributions théoriques à une variable :

- La loi binominale.

- La loi poisson.

- La loi normale

- Ajustement d'une distribution observée à une distribution théorique :les lois binominale, loi poisson et normale.

- Les indices statistiques :

- Les indices élémentaires : (définition, circularité, réversibilité, enchaînement).

- Les indices synthétiques : (indices de Lespeyers, indice de Paache, indice de Fischer).

- Construction d'un indice synthétique: (champ, choix des coefficients de pondération, choix de la période de base, choix des articles observés).

- *Les séries chronologiques :*

- Présentation : définition, périodicité, composition, le trend, variations saisonnières, variations résiduelles, différents schémas,(additif, multiplicatif, mixte).

- Analyse des séries chronologiques : méthode empirique par les moyennes mobiles (estimation du trend, estimations des coefficients saisonniers).

* Théories de sondage :

- Bases de la théorie de sondage.
- Eléments de base de l'échantillonnage.
- Eléments constituant l'échantillon.
- Estimations composées et estimations des variances.
- Echantillonnage temporel.
- Calcul des probabilités.
- Ajustement analytique, étude de la variable aléatoire, lois de probabilités nouvelles.
- Calcul des probabilités statistiques et économiques appliquées.

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 17 septembre 2008, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques.

La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, du 17 septembre 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, le 10 novembre 2008 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques.

Art.2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un seul (1) poste (spécialité : génie civil).

Art.3 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 10 octobre 2008.

Tunis, le 17 septembre 2008.

*La ministre des affaires de la femme, de la famille,
de l'enfance et des personnes âgées*

Sarra Kanoun Jarraya

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

Décret n° 2008-3025 du 15 septembre 2008, complétant le décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions générales d'interconnexion et la méthode de détermination des tarifs.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 95-42 du 24 avril 1995, la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 et la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et notamment son article 38 bis,

Vu le décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions générales d'interconnexion et la méthode de détermination des tarifs,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier – Il est ajouté un chapitre cinq au décret susvisé n° 2001-831 du 14 avril 2001 comprenant les articles 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6, 12-7, 12-8, 12-9, 12-10, 12-11, 12-12, 12-13, 12-14, 12-15, 12-16, 12-17 et 12-18 suivants :

CHAPITRE CINQ

Du dégroupage de la boucle locale, de la colocalisation physique et de l'utilisation commune de l'infrastructure

Section première - du dégroupage de la boucle locale

Article 12-1 :

Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus de répondre favorablement, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale, pour la partie métallique de leur réseau comprise entre le répartiteur général, ou le cas échéant le sous répartiteur, et le point de terminaison situé dans les locaux de l'abonné.

Ces demandes doivent émaner des opérateurs titulaires de licences d'installation et d'exploitation des réseaux publics des télécommunications en vue de fournir un service de télécommunications à leurs abonnés.

Article 12-2 :

Le service d'accès à la boucle locale peut être fourni, selon la demande des opérateurs concernés :

- soit sous forme de dégroupage total qui consiste en la mise à disposition de la partie métallique précitée du réseau permettant l'accès totalement dégroupé à la boucle locale,

- soit sous forme de dégroupage partiel qui consiste en la mise à disposition des fréquences non vocales disponibles sur cette partie du réseau permettant l'accès partagé à la boucle locale. L'opérateur offrant le service de dégroupage partiel continue dans ce cas à exploiter les fréquences vocales sur cette partie du réseau.

Le service d'accès à la boucle locale inclut, notamment la fourniture des informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'accès à la boucle locale, la colocalisation des équipements et la connexion de ces équipements aux réseaux des opérateurs demandeurs d'accès, outre les prestations associées.

L'offre doit être suffisamment dégroupée pour que le bénéficiaire n'ait pas à payer pour des éléments ou des ressources du réseau qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de ses services.

Article 12-3 :

En cas de résiliation de l'abonnement au service offert sur les fréquences vocales de l'opérateur offrant le service d'accès à la boucle locale, l'opérateur bénéficiant de l'accès partagé devient bénéficiaire de l'accès totalement dégroupé.

Section deux - de la colocalisation physique

Article 12-4 :

Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus de répondre, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables de colocalisation physique.

Ces demandes doivent émaner des opérateurs titulaires de licences d'installation et d'exploitation des réseaux publics des télécommunications.

Article 12-5 :

Le service de colocalisation physique offert par un opérateur consiste en la mise à disposition, dans un bâtiment, d'une salle et d'emplacements aménagés à cet effet permettant à un autre opérateur d'installer les équipements nécessaires à l'exploitation de son réseau.

Les équipements peuvent être placés dans une salle spécifique ou dans les salles hébergeant les équipements de l'opérateur offrant le service. Ces équipements, restent la propriété de l'opérateur demandeur du service qui doit en assurer la maintenance.

L'opérateur demandeur du service a le droit d'accéder aux salles hébergeant ses équipements. Les conditions d'accès à ces salles sont fixées par la convention prévue à l'article 36 du code des télécommunications.

Article 12-6 :

L'opérateur demandeur du service a le droit de visiter les sites et les installations disponibles pour la colocalisation physique. Les conditions relatives à ces visites seront fixées par la convention prévue à l'article 36 du code des télécommunications.

Article 12-7 :

L'opérateur offreur du service de colocalisation physique doit mettre à la disposition des opérateurs demandeurs un espace adéquat notamment dans les points de présence du réseau de transport de son trafic. Il doit également :

- assurer la mise à disposition, au sein de ses locaux réservé à la colocalisation physique, des éléments suivants :

- * de l'énergie secourue avec une capacité minimale de 125 Ampère/220 volt, jusqu'au coffret principal,

- * d'une climatisation redondante,

- * des moyens relatifs à la sécurité et à la détection d'incendie,

- assurer la connexion par des liaisons en fibres optiques du local réservé à la colocalisation physique au point d'accès le plus proche de son réseau, et ce, avec un minimum de trois fibres par opérateur supportant chacune un débit minimum de 1 Gigabit/sec,

- fournir la capacité nécessaire en terme de bande passante et de connectivité sur les routeurs et les commutateurs.

Section trois - de l'utilisation commune de l'infrastructure

Article 12-8 :

Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus de répondre, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables de l'utilisation commune de l'infrastructure.

Ces demandes doivent émaner des opérateurs titulaires de licences d'installation et d'exploitation des réseaux publics des télécommunications.

Section quatre - des dispositions communes à l'accès à la boucle locale, à la colocalisation physique et à l'utilisation commune de l'infrastructure

Article 12-9 :

Les ressources des réseaux nécessaires à la fourniture des services d'accès à la boucle locale, de colocalisation physique et d'utilisation commune de l'infrastructure sont considérées disponibles si elles ne sont pas entièrement occupées ou réservées.

Les cas où les ressources des réseaux sont considérées entièrement occupées ou réservées sont fixés par la convention prévue à l'article 36 du code des télécommunications.

Article 12-10 :

Les conditions techniques et financières d'accès à la boucle locale, de colocalisation physique et d'utilisation commune de l'infrastructure sont fixées dans la convention prévue à l'article 36 du code des télécommunications.

La convention doit préciser l'ensemble des mesures à observer, en cas de besoin pour chaque service, par les opérateurs concernés et qui sont relatives particulièrement aux aspects suivants :

- la sécurité de fonctionnement des réseaux,

- le maintien de l'intégrité des réseaux,

- l'interopérabilité des services,

- les caractéristiques techniques des installations et des infrastructures objet du service,

- les conditions d'accès physique aux installations et infrastructures,

- les conditions d'exploitation en terme d'espace, de gestion et de maintenance,

- les informations que les parties doivent se communiquer de façon régulière pour assurer une bonne gestion des sites, installations et infrastructures,

- les conditions liées au respect des servitudes radioélectriques,

- la durée de la mise à disposition des sites, installations et infrastructures,

- les tarifs des services et les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les modalités de paiement,

- les limites de la responsabilité des utilisateurs occupant le site ou l'infrastructure,

L'opérateur offreur des services d'accès à la boucle locale, de colocalisation physique et d'utilisation commune de l'infrastructure doit informer l'instance nationale des télécommunications et le demandeur du service des dispositions à prendre pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans les cas de défaillance du réseau ou les cas de force majeure.

Article 12-11 :

Les opérateurs signataires de la convention d'interconnexion prévue à l'article 36 du code des télécommunications, ne doivent pas installer des équipements incompatibles pouvant causer des interférences aux autres équipements ou entraver l'utilisation de l'espace qui leur est alloué.

Article 12-12 :

Lorsqu'un service porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau d'un opérateur, celui-ci, après vérification technique de son réseau, informe l'instance nationale des télécommunications qui peut alors, si elle le juge nécessaire, décidé l'arrêt de l'exercice de l'activité concernée conformément aux dispositions de l'article 74 (nouveau) du code des télécommunications et informe les parties.

Article 12-13 :

Les opérateurs signataires de la convention d'interconnexion prévue à l'article 36 du code des télécommunications, ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins de six mois (6) des modifications à apporter à leur réseau et qui contraindront l'autre opérateur à modifier ou à adapter ses propres installations liés aux services d'accès à la boucle locale, de colocalisation physique et d'utilisation commune de l'infrastructure, sauf accord contraire des parties à la convention.

Article 12-14 :

L'opérateur offreur des services d'accès à la boucle locale, de colocalisation physique et d'utilisation commune de l'infrastructure doit fournir les informations nécessaires à la mise en oeuvre de ces services aux opérateurs demandeurs. L'opérateurs demandeurs de ces services prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations dont ils disposent et dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité du réseau.

Article 12-15 :

Les tarifs des services d'accès à la boucle locale, de colocalisation physique et de l'utilisation commune d'infrastructures sont orientés vers les coûts. Ils sont fixés conformément aux principes suivants de :

- la non discrimination fondée sur la localisation géographique,
- la pertinence des coûts pris en compte, c'est-à-dire que les tarifs doivent être liés directement ou indirectement au service,
- la valorisation des éléments de réseaux permettant la fourniture du service sur la base des coûts moyens incrémentaux de long terme.

L'instance nationale des télécommunications établit la nomenclature des coûts pertinents et définit la méthode de calcul des coûts moyens incrémentaux de long terme.

Les opérateurs offrant les services d'accès à la boucle locale, de colocalisation physique et d'utilisation commune de l'infrastructure sont tenus de communiquer à l'instance nationale des télécommunications, à sa demande, dans un délai raisonnable tout élément d'information lui permettant de vérifier que les tarifs pratiqués sont orientés vers les coûts.

Article 12-16 :

Les opérateurs offrant l'accès à la boucle locale, à la colocalisation physique et à l'utilisation commune de l'infrastructure sont tenus de publier les conditions techniques et tarifaires de fournitures de ces services dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion prévue à l'article 38 du code de télécommunications.

L'instance nationale des télécommunications fixe les éléments que doit contenir cette offre pour l'accès à la boucle locale, à la colocalisation physique et à l'utilisation commune de l'infrastructure.

Article 12-17 :

L'instance nationale des télécommunications peut sur demande d'un opérateur réviser les conditions d'accès à la boucle locale, à la colocalisation physique et à l'utilisation commune de l'infrastructure notamment pour garantir l'accès équitable et la concurrence loyale, elle peut en faire obligation aux parties contractantes.

Les parties procèdent aux changements nécessaires dans le délai imparti par l'instance nationale des télécommunications.

L'instance nationale des télécommunications peut soumettre à l'avis du conseil de la concurrence les questions afférentes au domaine de la concurrence et porter devant ce conseil les requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix.

Article 12-18 :

Les opérateurs offreurs des services d'accès à la boucle locale, de colocalisation physique et d'utilisation commune de l'infrastructure fournissent aux bénéficiaires des ressources équivalentes à celles qu'ils fournissent à leurs propres services, filiales ou partenaires.

Art. 2 - Le ministre des technologies de la communication est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 septembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 95-42 du 24 avril 1995, la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 et la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et notamment son article 26 bis,

Vu le décret n° 2003-922 du 21 avril 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'instance nationale des télécommunications,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Le présent décret fixe les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès conformément à l'article 26 bis du code des télécommunications.

TITRE PREMIER

Des principes généraux

Art. 2 - Les réseaux publics de télécommunications et les réseaux d'accès doivent être exploités dans des conditions de concurrence loyale, conformément à la législation en vigueur et, le cas échéant, en conformité avec les usages internationaux admis en matière de télécommunications.

Ces conditions concernent l'ensemble des mesures destinées à empêcher les opérateurs d'adopter des pratiques anticoncurrentielles telles que :

- les subventions croisées à caractère anticoncurrentiel telles que prévues à l'article 26 bis du code des télécommunications,

- le refus de mettre à la disposition des autres opérateurs, les renseignements nécessaires à l'interopérabilité des services,

- l'utilisation des renseignements obtenus auprès des concurrents notamment dans le cadre de l'interconnexion, à des fins de concurrence.

L'instance nationale des télécommunications effectue les études d'évaluation de l'état de la concurrence dans le marché en vue d'introduire les modifications nécessaires pour garantir la concurrence loyale au niveau de l'accès et de la vente en gros et en détail.

L'instance nationale des télécommunications peut soumettre à l'avis du conseil de la concurrence les questions afférentes au domaine de la concurrence et porter devant ce conseil les requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix.

Art. 3 :

A- Les tarifs de détail

Sous réserves des dispositions qui suivent, les tarifs de détail sont fixés librement.

Les tarifs de raccordement, d'abonnement et des communications sont fixés par les opérateurs des réseaux

tout en respectant le principe d'égalité de traitement des usagers et de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.

Les tarifs applicables aux prestations relatives au service universel ne peuvent excéder les tarifs maxima approuvés par un arrêté du ministre chargé des télécommunications conformément à l'article 17 du code des télécommunications.

Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus de rendre leurs services dans les meilleures conditions économiques. Ils sont également tenus d'informer le public de leurs conditions générales d'offres et de services et de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service.

Les opérateurs de réseaux sont tenus, avant la commercialisation du service de présenter une notice portant publicité des tarifs selon les conditions suivantes :

- un exemplaire de la notice est transmis à l'instance nationale des télécommunications au moins quinze (15) jours avant la commercialisation de toute nouvelle offre envisagée,

- l'instance nationale des télécommunications peut exiger des opérateurs de réseaux d'apporter des modifications aux tarifs de leurs services ou de leurs conditions de vente, s'il apparaît que ces offres ne respectent pas les règles de concurrence loyale et le principe de fixation des tarifs tel que prévu au deuxième paragraphe du point A,

- un exemplaire de la notice publicitaire définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public de façon électronique et dans chaque agence commerciale et point de commercialisation des services concernés.

B- Tarifs de gros

Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications doivent offrir des prestations de télécommunications en gros aux opérateurs des autres réseaux et fournisseurs de services de télécommunications en vue de la revente à leurs propres clients. La revente doit être établie dans des conditions techniques et tarifaires objectives et fondées sur le principe de non discrimination.

L'offre en gros doit permettre aux opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications de fournir à leurs clients des offres comparables à celles fournies par l'opérateur offrant le service en gros notamment au niveau des services fournis et de leurs qualités.

Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications doivent publier une offre technique et tarifaire de vente en gros des services de télécommunications.

Cette offre définit les prestations de vente en gros et leurs modalités de façon détaillée conformément aux éléments minimums fixés par l'instance nationale des télécommunications.

Les tarifs des services en gros sont orientés vers les coûts et ils sont établis conformément aux principes suivants :

- éviter toute discrimination fondée sur la localisation géographique,

- les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés par un lien de causalité, directe ou indirecte, au service,

- les éléments de réseaux permettant la fourniture du service sont valorisés à leurs coûts moyens incrémentaux de long terme.

L'instance nationale des télécommunications établit la nomenclature des coûts pertinents et définit la méthode de calcul des coûts moyens incrémentaux de long terme.

Les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus de communiquer à l'instance Nationale des Télécommunications, suite à sa demande, tout élément d'information lui permettant de vérifier que les tarifs pratiqués sont orientés vers les coûts.

Art. 4 - Conformément à l'article 26 bis du code des télécommunications les opérateurs de réseaux publics de télécommunication et de réseaux d'accès doivent tenir une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts, les produits et les résultats de chaque réseau exploité ou de chaque service offert. Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs réseaux et services de télécommunications, il devra tenir une comptabilité analytique permettant de distinguer entre chaque réseau et chaque service et le cas échéant vérifier le respect du principe d'orientation des tarifs vers les coûts.

Les états de synthèse dégagés par la comptabilité analytique doivent être transmis à l'instance nationale des télécommunications, au plus tard dans les quatre (4) mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable. Ces états sont soumis pour audit, effectuée annuellement par un organisme indépendant désigné par l'instance nationale des télécommunications.

Cet audit a pour objectif de s'assurer, notamment, que les états de synthèse présentés reflètent, de manière régulière et sincère, les coûts, les produits et les résultats de chaque réseau exploité ou service offert.

L'instance nationale des télécommunications fixe par décision les modalités de la mise en oeuvre de chaque audit, sa durée ainsi que les modalités de choix des organismes chargés de l'audit.

L'instance nationale des télécommunications établit les termes de référence détaillés, pour chaque mission d'audit et met en oeuvre les modalités de mise en concurrence des organismes d'audit. L'organisme retenu par l'instance Nationale des Télécommunications doit être indépendant notamment des commissaires aux comptes de l'opérateur.

L'opérateur doit se soumettre au choix de l'organisme d'audit pris par l'instance nationale des télécommunications. Il ne peut en aucun cas invoquer des raisons d'ordre financier ou technique pour s'y soustraire. Il est tenu d'apporter l'assistance nécessaire et de fournir les éléments requis pour assurer la réussite de la mission d'audit.

Les opérateurs des réseaux supporteront tous les frais d'audit qui seront fixés ainsi que les délais de leurs paiements par l'Instance Nationale des Télécommunications.

Art. 5 :

A- Conditions de permanence et de continuité des services.

L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et la fourniture des services de télécommunications.

L'opérateur doit prendre toutes les mesures nécessaires à la garantie d'un accès ininterrompu aux services d'urgence.

Chaque opérateur doit maintenir son réseau opérationnel de façon continue, 24 heures sur 24, y compris les dimanches et jours fériés.

Dans le cadre du respect du principe de la continuité et de la permanence, et sauf en cas de force majeure, l'opérateur ne peut interrompre la fourniture du service de télécommunication sans y avoir été, préalablement autorisé par l'instance nationale des télécommunications.

B- Disponibilité et qualité du réseau et des services.

L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, en vue de conserver le niveau des objectifs de qualité de service prévu par les normes nationales et internationales en vigueur, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreurs.

L'opérateur mesure le niveau des indicateurs de qualité de service définis par l'instance nationale des télécommunications. Les modalités de mise à la disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l'instance nationale des télécommunications.

Art. 6 :

A- Confidentialité des correspondances et neutralité :

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et la confidentialité des correspondances conformément à la législation en vigueur. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les conditions prévues par la loi.

L'opérateur est tenu d'assurer la fourniture des services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et de prendre les dispositions nécessaires pour assurer leur intégrité.

L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations auxquelles il est assujéti et les sanctions qu'il encourt en cas de non respect du secret des correspondances conformément à la réglementation en vigueur.

B- Traitement des données à caractère personnel :

L'opérateur prend les mesures nécessaires pour assurer la protection, l'intégrité, et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés conformément à la législation en vigueur.

C- Confidentialité des informations détenues :

Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l'autorité judiciaire et par la législation en vigueur,

l'opérateur prend toutes les dispositions pour assurer la confidentialité des informations détenues sur la localisation des abonnés, usagers visiteurs ou itinérants, particulièrement les informations nominatives, et s'assure que toute information transmise ou stockée ne puisse être divulguée à un tiers sans le consentement de l'utilisateur concerné.

L'opérateur garantit le droit à tout usager :

- de ne pas figurer à l'annuaire des abonnés. L'opérateur peut assujettir cette faculté au paiement d'une rémunération juste,

- de s'opposer, sans frais, à l'utilisation, par l'opérateur, de données de facturation le concernant à des fins de prospection commerciale,

- d'interdire, sans frais, que les informations identifiantes le concernant, issues des listes d'abonnés, soient utilisées dans des opérations commerciales, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'utilisateur,

- d'exiger que les informations à caractère personnel le concernant soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.

L'opérateur veille, dans le cadre de ses relations contractuelles avec les sociétés de commercialisation de services, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.

D- Données relatives à la facturation et au trafic téléphonique :

Aux seules fins de facturation, l'opérateur peut traiter les données indiquant le numéro ou le poste de l'abonné, son adresse et le type de poste, le nombre total d'unités à facturer pour la période de facturation, le numéro d'abonné appelé, le type et la durée des appels effectués ou la quantité de données transmises et d'autres informations nécessaires pour la facturation, telles que le paiement échelonné, la déconnexion et les rappels.

L'accès à la base contenant ces données doit être limité aux personnes chargées d'établir la facturation. L'opérateur peut utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.

Un tel type de conservation de données relatives à la facturation n'est autorisé que jusqu'à la fin de la période durant laquelle cette conservation est indispensable.

Dans le cas de l'établissement d'une facture détaillée, l'opérateur est tenu de garantir la protection de la vie privée et des données nominatives des usagers et abonnés appelés.

Les informations relatives au trafic téléphonique contenant les données à caractère personnel traitées en vue d'établir des appels et conservées dans les centres de commutation de l'opérateur doivent être effacées dès qu'elles ne sont plus indispensables pour le service demandé.

Les factures détaillées adressées aux clients de l'opérateur :

- doivent comporter des détails suffisants permettant de vérifier les montants facturés,

- ne doivent pas mentionner les appels à destination des numéros gratuits pour l'utilisateur.

E- Renvois d'appels :

Les appels ne peuvent être renvoyés d'un abonné appelé à un tiers qu'avec le consentement de ce dernier. A cette fin, l'opérateur est tenu d'élaborer et de prévoir les instruments par lesquels l'assentiment d'un tiers pourrait être donné. Il est tenu également de permettre à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple.

F- Sécurité des communications

L'opérateur prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de la communication empruntant son réseau. Il doit se conformer aux prescriptions techniques en matière de sécurité.

Art. 7 - Conformément à l'article 26 du code des télécommunications, les opérateurs sont tenus de respecter les conventions et les traités internationaux en matière des télécommunications approuvés par l'Etat tunisien.

TITRE II

Contributions aux missions générales de l'Etat

Art. 8 - L'opérateur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires, dans la limite permise par son réseau pour :

- assurer le fonctionnement régulier de ses installations,
- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction de leurs installations,

- pouvoir répondre aux besoins de la défense nationale et de la sécurité et de la sûreté publiques conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- élaborer et mettre en oeuvre les plans pour les secours d'urgence établis périodiquement en concertation avec les organismes chargés des secours d'urgence et les autorités locales. Ces plans sont mis en application à la demande des coordonnateurs désignés pour en provoquer le déclenchement,

- apporter, à la demande des autorités compétentes, son concours aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité des systèmes de télécommunications, dans le respect des modalités fixées ou arrêtées par la législation et la réglementation en vigueur,

- mettre à la disposition des autorités compétentes les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. A ce titre l'opérateur est tenu de se conformer aux instructions des autorités judiciaires, militaires et de la police,

- donner suite, en cas de nécessité impérieuse, aux instructions des autorités publiques imposant une interruption partielle ou totale du service ou prescrivant une suspension des émissions radioélectriques conformément à la législation en vigueur,

L'opérateur doit respecter l'ordre des priorités de rétablissement des liaisons concernant spécialement les services d'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense, de sécurité et de sûreté publiques,

- protéger ses installations, par des mesures préventives appropriées, contre les risques, menaces et agressions de quelque nature qu'elles soient,

- être en mesure, en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées en vertu d'une convention conclue avec l'Etat.

Art. 9 - Chaque opérateur est tenu de participer annuellement, à la promotion des programmes de recherche scientifiques.

TITRE III

Contributions aux missions du service universel

Art. 10 - L'opérateur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion, vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les services publics concernés. Il ne reçoit aucune compensation financière de l'Etat.

L'opérateur ne doit pas faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.

On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel d'urgence des services publics chargés :

- de la sauvegarde des vies humaines,
- des interventions de la police et de la garde nationale,
- de la lutte contre les incendies.

La liste des numéros d'appels d'urgences est fixée dans le plan national de numérotation et d'adressage conformément à l'article 39 du code des télécommunications.

Lors de l'acheminement d'un appel d'urgence, l'opérateur transmet aux services du centre demandé les données de localisation de l'appelant, lorsque les équipements dont il dispose lui permettent de connaître ces données.

On entend par données de localisation l'adresse de l'installation téléphonique, l'adresse de provenance de l'appel ou, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que lesdits équipements sont en mesure d'identifier.

Art. 11 - Le ministre des technologies de la communication est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 septembre 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

A **BONNEMENT**

Année 2008

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêts

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

*F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus*

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.